ޖަމާލް އަޒީޒު އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒު

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 29 ޑިސެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިނގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބިމީ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން އިޢާދަކުރުން ބަލައިދެއްވުމަށެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަރަފުވީ އޮވް ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަރަފުވީ ހަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޒުމާ އަޒީޒް އާއި ޝުކުރިޔާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކުރިޔާ އަޒީޒް އަދި ނަޒުމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށްވާ ބައިގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ތަކެތީގައި އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަސްވެ ގ.ޝަރަފުވީ ހަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އިޤުރާރުވެފައިވާ ކަމާއި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުޑަމަތީގެ އާމިނަތު މުނާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަލުން ޝަރީޢަތަށް އަންގާއިރު، އެ ކުދިންނަކީ ބޮޑެތި ބައްޕަގެ ނުފޫޒު ކުދިންނަކަށްވާތީއާއި، އެ ކުދިންނަކީ މި ހިބައާ ގުޅިގެން އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މިބި ކުދިންނަކަށްވާތީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރާކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނުކުތާއަކަށް ނުވާތީ، މައްސަލާގެ ދާއިރާގެ ބޭރުން ބަލައި ނިމިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/597 ޤަޟިއްޔާ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފު ޝަރުޢުވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފަޤީ / މާލެ ޙަސަން އަޒީޒެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފަޤީ ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަނޑާރަ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ތަފާތަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ޤާނޫނުތަކުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަނޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެއްވާފައި އޮންނަ އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދާ ހިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ މަޞްލަޙަތުގައި ދިވި ބަރާބަރަށް ބަލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމުމަކީ، އިޖުތިމާޢީ ސަލާމަތުގެ ބައެއް ލިބިދީފައިވާ މަޞްލަޙަތު ކަމުގައިވާ ބާޠިލުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކަކަށް ބަދަލުވާ ގޮތަކަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރުގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު މާއިދުކުރައްވައި) ކަށަވަރުވެފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރާނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުރަދަރު ވާހަކައެއް ނޫންކަން؛
2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، ހިބަޔާ ފަރާތުގެ އަނބިއާ، ފިރިއާ، މަންމައާ، ބައްޕައާ ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ހުރިތޯ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބެލިކަން ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމަވާނެކަން؛
3. އިޖުތިމާޢީގޮތުންކަމަކަށް ބެލި ކުދިންނަށް ދިވެހި ޤައުމުގެ ނިޒާމުން ނޫން، ޝަރުޢީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގަވާއިދުގައި ނިޒާމު ކުދިންނަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ގޮތިގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ޙިއްސާވުމުން ނަޞީބުން، އެ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީކަމުގެ މަގާމުގައި ހިބަޔާ ފަރާތާއި ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން؛
4. ހިބަޔާ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބަލިވަރުކަން އެކަން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނޫނީކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކޮށް، ލީޒަށް، މިލްކުކޮށް، ވިއްކައި، ކުއްޔަށްދީ، ބަދަލުކޮށް، ގެންގުޅެ، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަނެ އަމިއްލަކުރާ ބަނޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.

2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދިނީނަމަ ދޭންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.

3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދުނިޔެއް ފުރިހަމަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.

4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަންބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިފުށުން ނުވަތަ މައިފުށުން ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.

5. ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަކުރާ ފަރާތެއްގެ އަނބެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތުން، ނުވަތަ ހުރިނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ކޮށްފައި ނެތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ސަރުދި ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅުން އެހެން ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ދިބޭ ފަރާތަކާ ދިރިހުރި ރައްދުތަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، މާނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފުރުޖެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ މާނަމަ އެ ވަނުއް ދުކާރިމަން އެއްބަސްވުމަކީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސަހީހުވުމުގައި ބެލެވޭން ސަބަބުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ބިމުގެ މައްޗަށް އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ ޢުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި މިދި ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިސްތިސްނާކުރާ ކުދިންނަކަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އުސޫލުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފައިދާވާނެކަމަށް އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު ޢުމުރުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިސްތިސްނާކުރި ކުދުގައި ބަލައިގެން، ކާބަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިންގުން ނޫން ސަބަބަކަށް ވުމެއް ނުފެނެއެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެން ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ސަބަބުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދީ ދިނުމަށް އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަށް އިސްތިސްނާ ކުރެވުމުގެ އިއްތިފާޤު، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިސްތިސްނާކުރެވުމުގެ ގޮތުގެ ދެބައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބެހިގެންވާކަމުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނުވާ ގޮތެއް މައްސަލަ ގެއްލުމެއް ހިބައަކަށް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކަށް ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީވާތީ، މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ނުދަންނައެވެ.

11. ހިބަކުރޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިރިހުރި ރައްދުތަކުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޮތް ހިބައިން ދިނަސް ނުދިނަސް އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނަކަށް ހިއްސާވުމަށް ޤާނޫނީ ހަމަން ނުވެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިސްތިސްނާވުން ނަސީބެއް ނޯ އަދި މީރާތުގެ ނޯ ވަޔަވެ އިސްތިސްނާކުރެވެ. އެއްވެސް ނަސީބެއް ނޯ ކަމުގައި މައްސަލައެއް އިސްތިސްނާވާ ކުދިންނަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް ފަރާތްތަކަކީ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްތިސްނާކުރާ މަރުޙަލާގައި މިބި ފަރާތްތަކެއް ކުދުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާމެދު އިސްތިސްނާކުރުމަށް މަބްދައުގައި ފިޔަވަޅަކަށް ބަޔަ އުމުރުގައި، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަން ޤަބޫލުކުރައްވައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިސްތިސްނާކުރެވޭ ދަރިންގެ ބަލަހައްޓަވާ ދަރިން ދިރިއުޅުމުގެ އެހީގެންވާ އަދި ދިރިއުޅޭން އެހެންގޮތެއް ނުވާ ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ދަރިންކަން ބެލެވެންޖެހެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަބްދީލުކުރެވޭނެއެވެ.